



PUTUSAN
Nomor 1149 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADIL ANWAR ALIAS ATEK, beralamat di Jalan Lombok Nomor 3 Medan, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendy Sinuhaji, S.E., S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Peansihat Hukum serta Konsultan Hukum pada Law Firm Effendy Sinuhaji, S.E., S.H., M.Si., M.H., & Associates disingkat dengan Esa Law Firm, yang beralamat di Jalan Bambu II Komplek Graha Niaga Blok A Nomor 5 Medan, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. MARNAEK BM SITUMORANG**, bertempat tinggal di KP. Belimbing Sawah, RT/RW 002/003, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos;
- 2. ERI DHARMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Garu VI GG Merbuk III 1228, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. HERIANI, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Asahan Km 4 Nomor 78, Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



4. BPN KABUPATEN SIMALUNGUN, berkedudukan di Jalan Asahan Nomor 39, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SENDI BINGEI ALIAS SENDI BINGEI PURBA SIBORO, bertempat tinggal di Jalan Sutomo 341-342 (d-H 303), Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Adkokat-Penasihat Hukum pada kantor Hukum H. Ayub, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH (Bukit Barisan Dalam) Nomor 8-Q, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022;

Turut Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV yang tidak menjelaskan fakta sebenarnya terhadap sebidang tanah yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 195/B/2016/PTTUN MDN tanggal 8 Desember 2016 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/TUN/2017 tanggal 19 Juni 2017 menyebutkan "Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 43" kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan dana penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang sudah diambil dan digunakan sebesar Rp25.247.200.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exeptio doli praecentis*;
- *Exeptio obscuurs libels*;
- *Exeptio non pecuniae numeratae*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar :

Materiil sebesar	Rp15.477.200.000,00;
Immateriil sebesar	Rp100.000.000.000,00,
Total Kerugian	Rp115.477.200.000,00,
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian Penggugat secara tunai, langsung dan seketika sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta benda milik Tergugat Rekonvensi yang akan ditunjukkan kemudian hari;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 setiap harinya, apabila lalai mematuhi putusan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun dengan putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 10 Januari 2022, menyatakan menolak gugatan Konvensi dan Rekonvensi serta menolak gugatan intervensi dan mengabulkan gugatan rekonvensi dalam intervensi untuk sebagian, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.810.000,00 (*satu juta delapan ratus sepuluh puluh ribu rupiah*);

Dalam Perkara Intervensi

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Intervensi Dalam Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib mendapat perlindungan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli No.21/2019 tertanggal 13 Pebruari 2019 yang dibuat dihadapan Heriani, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kabupaten Simalungun (ic. Tergugat-III) atas objek tanah seluas $\pm$ 26.576 M² (*dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi*), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Desa Sibaganding sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 43/Sibaganding tertanggal 15 Desember 1993;
4. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) kepada Tergugat Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Intervensi Dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengembalikan secara utuh dan tunai kepada Tergugat Intervensi Dalam Rekonvensi/Penggugat Intervensi Dalam Rekonvensi uang pembelian tanah SHM 43/Sibaganding sebesar Rp25.247.200.000,00 (*dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*), serta dihukum untuk membayar denda bunga sebesar 12 % pertahun, terhitung sejak Tergugat Intervensi Dalam Konvensi/Penggugat Intervensi Dalam Rekonvensi membeli tanah objek perkara;
6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perhari apabila Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

9. Menolak gugatan intervensi selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 291/PDT/2022/PT Mdn tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Sim yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 291/PDT/2022/PT-MDN tanggal 1 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 63/Pdt. G/2021/PN. Sim tanggal 10 Januari 2022 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat – I/Terbanding – I sekarang Termohon Kasasi – I, Tergugat – II/Terbanding – II sekarang Termohon Kasasi – II, Tergugat – III/Terbanding – III sekarang Termohon Kasasi – III, Tergugat – IV/Terbanding – IV sekarang Termohon Kasasi – IV, dan Pemohon Intervensi/Terbanding V sekarang Termohon Kasasi – V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum, dan juga memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi / Penggugat Intervensi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 November 2022 kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan/putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Simalungun, dan menolak gugatan Penggugat Konvensi maupun Penggugat Rekonvensi serta mengabulkan gugatan intervensi untuk sebagian dapat dibenarkan, dan alasan kasasi Pemohon Kasasi (Tergugat I) tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



persidangan, Tergugat Intervensi / Penggugat dan Tergugat Intervensi/Tergugat I, Tergugat Intervensi/Tergugat II dan Tergugat Intervensi/Tergugat III serta Tergugat Intervensi/Tergugat IV terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Intervensi;

Bahwa Tergugat I melalui Penggugat dan Tergugat II telah menjual kepada Penggugat Intervensi tanah objek sengketa/sebidang tanah seluas 26.576 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 atas nama Mamaek bm Situmorang (Tergugat I) terletak di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, dan telah dibayar oleh Penggugat Intervensi sejumlah Rp25.247.200.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian jual beli tersebut dituangkan ke dalam akta yang dibuat dihadapan Tergugat III (Notaris/PPAT) yang mana sebelum ajb dibuat, sertifikat *a quo* telah dicek fisik dan dicek bersih oleh Tergugat IV (BPN) namun saat itu sertifikat tanah objek sengketa tersebut masih sebagai jaminan di Bank Bumi Daya (BBD) sekarang Bank Mandiri, dan kemudian ditebus oleh Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat Intervensi;

Kemudian setelah tanah objek sengketa tersebut sudah atas nama Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi Dalam Konvensi namun tanah tersebut ternyata bermasalah karena sertifikat tersebut telah dibatalkan sebelum transaksi pembelian tanah oleh Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi Dalam Konvensi, dan tanah objek sengketa tersebut sebelumnya telah pernah berperkara juga sebelum transaksi pembelian tanah oleh Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi Dalam Konvensi;

Berdasarkan Uraian dan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Penggugat Intervensi/Tergugat Intervensi Dalam Konvensi telah memenuhi syarat sebagai pembeli beritikad baik sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi beralasan dikabulkan untuk sebagian, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sudah tepat dan benar, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADIL ANWAR ALIAS ATEK tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADIL ANWAR ALIAS ATEK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1149 K/Pdt/2023